

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1540-2026/PS2****RESOLUCIÓN FINAL N° 1911-2026/PS2**

DENUNCIANTE : PEDRO NAVARRO ESPINOZA
(EL SEÑOR NAVARRO)
DENUNCIADO : INFINANCE XP S.A.
(LA FINANCIERA)
MATERIA : PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
PROTECCIÓN DE LOS INTERESES ECONÓMICOS
DEBER DE IDONEIDAD
ATENCIÓN DE RECLAMOS
ACTIVIDAD : OTROS TIPOS DE INTERMEDIACIÓN MONETARIA

Lima, 3 de julio de 2026

ANTECEDENTES

1. Mediante Resolución N° 1 del 18 de mayo de 2026, se inició un procedimiento administrativo sancionador contra la Financiera por presuntas infracciones a lo establecido en:

- (i) Los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor (en adelante, el Código); en tanto habría cargado indebidamente cuatro (4) operaciones en la tarjeta de crédito N°4040-****-****-7016 del denunciante, las cuales no reconoce, pues: (a) no se verificó adecuadamente la identidad del titular ni la autenticidad de la firma; y, (b) recibió una llamada de un supuesto personal de la Financiera, quien le indicó que su tarjeta debía ser recogida debido a su próxima caducidad. Posteriormente, un supuesto courier se apersonó a su domicilio, procedió a cortar la tarjeta en dos partes y se la llevó dentro de un sobre:

Fecha	Detalle	Importe S/
05/02/2026	FALABELLA SAN MIGUEL S	229,90
05/02/2026	FALABELLA SAN MIGUEL	2 499,00
05/02/2026	E WONG SAN MIGUEL	2 699,00
05/02/2026	PHANTOM	4 919,70

- (ii) El artículo 88.1° del Código, en tanto habría atendido inadecuadamente el reclamo N°S000256080, pues este fue desestimado.
2. El 26 de mayo de 2026, el señor Navarro cumplió con el requerimiento de información efectuado mediante Resolución N° 1.
3. El 3 de junio de 2026, la Financiera presentó sus descargos y manifestó lo siguiente:
- (i) Los consumos denunciados fueron realizados mediante el circuito operativo normal previsto para este tipo de operaciones, con la lectura del chip de la tarjeta de crédito y el ingreso de la clave secreta, la cual es de exclusivo conocimiento del denunciante;
- (ii) su reporte *Transaction Details* emitido por la procesadora de pagos Visa registra todos los datos de las operaciones cuestionadas, incluido el código de autorización, el cual es producto de la lectura del chip de la tarjeta del denunciante;

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1540-2026/PS2**

- (iii) su reporte refleja una diferencia horaria de cinco horas, toda vez que la plataforma utiliza el estándar internacional GMT en lugar de la hora local;
- (iv) la tarjeta de crédito del denunciante es una tarjeta de crédito OH sin contacto y con clave secreta, esto quiere decir que, en cada compra presencial que realice el denunciante no se pedirá la firma digital sólo basta con el ingreso de la clave secreta que es conocida exclusivamente por el tarjetahabiente para que la compra sea válida;
- (v) la tarjeta de crédito se encontraba activa al momento de efectuarse los consumos;
- (vi) la segunda operación denunciada generó alerta, motivo por el cual realizó el bloqueo preventivo de la tarjeta de crédito del denunciante, sin embargo, el bloqueo fue levantando por el señor Navarro pues reconoció haber autorizado dicha transacción;
- (vii) notificó las operaciones denunciadas al correo electrónico del denunciante;
- (viii) alegó la ruptura del nexo causal debido a que el denunciante reconoció haber entregado su tarjeta de crédito a un tercero, quien llegó a su centro de labores para recoger la tarjeta y cortarla en su delante; pese a que informó que nunca pedirá información confidencial a sus clientes sobre su tarjeta ni que sea entregada a terceros; y,
- (ix) atendió de forma adecuada el reclamo N°S000256080 pues brindó una respuesta oportuna, clara y concreta; además, el Código no obliga a los proveedores a atender favorablemente todo reclamo interpuesto por un consumidor.

ANÁLISIS**Sobre el Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad**

- 4. El 2 de julio de 2022, entró en vigor el Subcapítulo III del Capítulo II del Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad, aprobado por Resolución SBS N° 504-2021 (en adelante, el Reglamento de Ciberseguridad), el cual establece mecanismos de autenticación reforzada para operaciones por canales digitales.
- 5. De acuerdo con la definición dada por la propia norma, canal digital es el *“medio empleado por las empresas para proveer servicios cuyo almacenamiento, procesamiento y transmisión se realiza mediante la representación de datos en bits”*. Bajo la citada definición, se podría llegar a considerar que el canal digital incluiría a todo medio o mecanismo por el cual se pueden realizar operaciones como, por ejemplo, cajeros automáticos, terminales de puntos de venta, aplicativos móviles, banca por Internet e incluso las operaciones realizadas en ventanilla; en la medida que, los bancos se soportan en sistemas informáticos para su procesamiento y almacenamiento de información. Sin embargo, de una lectura integral de los artículos que componen el Subcapítulo III del Capítulo II, se identifica que la norma dispone requisitos para el enrolamiento del usuario a canales digitales.
- 6. En atención a lo expresado por la propia normativa, no se podría considerar que los cajeros automáticos, terminales de puntos de venta, ventanillas, ni comercios electrónicos se encuentran dentro de los alcances de la norma, pues para su utilización no es posible

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1540-2026/PS2**

realizar un enrolamiento del cliente —al menos, ante la entidad financiera, para el caso de consumos en comercios electrónicos—. Este razonamiento se ratifica con la lectura del artículo 19° en el cual se exige de autenticación reforzada para *“aquellas acciones que puedan originar operaciones fraudulentas u otro abuso del servicio en perjuicio del cliente, como las operaciones a través de un canal digital que impliquen pagos o transferencia de fondos a terceros, registro de un beneficiario de confianza, modificación en los productos de seguro ahorro/inversión contratados, la contratación de un producto o servicio, modificación de límites y condiciones”*.

7. A ello debe sumarse el hecho que la norma no señala de modo expreso que su alcance recae para todo tipo de operaciones, pues en ese caso, lo hubiera indicado expresa y claramente bajo dichos términos, es decir, que la autenticación reforzada era de aplicación para todas las operaciones. Por el contrario, la redacción de la norma y los supuestos colocados expresamente en el texto del artículo cobran sentido en un escenario de servicios de banca digital; como, por ejemplo, aplicaciones de Banca Móvil y Banca por Internet.
8. Cabe señalar que este despacho ha tomado conocimiento de la opinión que ha brindado la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, en sus boletines semanales, sobre la aplicación del Reglamento bajo comentario, en los cuales ha expresado su intención de que esta norma comprenda todo tipo de operaciones. Sin embargo, esta opinión carece de jerarquía normativa, por lo que no puede brindar contenido a las disposiciones expresadas por la norma bajo comentario, ni mucho menos ampliar su ámbito de aplicación. Es indispensable tener en cuenta que esta norma ha sido emitida por el propio regulador, por lo que, en caso haya evidenciado alguna impresión u omisión en la redacción de los artículos que componen la norma, cuenta con las facultades legales suficientes que permitan efectuar las correcciones o precisiones que resulten necesarias en un instrumento del mismo valor legal.
9. Este órgano resolutorio es un operador del derecho al cual le corresponde aplicar las normas al caso concreto, bajo los parámetros expresamente dados por la ley; en especial el principio de Tipicidad¹ que rige la potestad sancionadora del Estado, por el cual solo pueden sancionarse las infracciones previstas expresamente en las normas, sin admitir interpretación extensiva o analogía.
10. Este despacho tiene claridad sobre cuál es el ámbito que la norma bajo comentario ha indicado como pasible de las obligaciones de autenticación reforzada. En el presente caso, las operaciones materia de denuncia son consumos realizados con la tarjeta de crédito del denunciante a través de un terminal de punto de venta (POS); por lo que su validez se rige

¹

TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL APROBADO POR DECRETO SUPREMO N° 006-2026-JUS

Artículo 230. Principios de la potestad sancionadora administrativa
(...)

4. Tipicidad: Solo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. Las disposiciones reglamentarias de desarrollo pueden especificar o graduar aquellas dirigidas a identificar las conductas o determinar sanciones, sin constituir nuevas conductas sancionables a las previstas legalmente, salvo los casos en que la ley o Decreto Legislativo permita tipificar infracciones por norma reglamentaria.

A través de la tipificación de infracciones no se puede imponer a los administrados el cumplimiento de obligaciones que no estén previstas previamente en una norma legal o reglamentaria, según corresponda.

En la configuración de los regímenes sancionadores se evita la tipificación de infracciones con idéntico supuesto de hecho e idéntico fundamento respecto de aquellos delitos o faltas ya establecidos en las leyes penales o respecto de aquellas infracciones ya tipificadas en otras normas administrativas sancionadoras.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur

EXPEDIENTE N° 1540-2026/PS2

por lo dispuesto en el Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito, aprobado por Resolución SBS N° 6523-2013 (en adelante, el Reglamento).

11. Debe tenerse presente que, en un reciente pronunciamiento², la Sala Especializada de Protección al Consumidor ha efectuado una interpretación similar sobre los alcances de la aplicación del Reglamento de Ciberseguridad. En dicho pronunciamiento ha señalado que la norma bajo comentario no establece de forma expresa que sus alcances recaen sobre todo medio a través del cual se puede realizar operaciones con tarjetas de crédito o débito y, por el contrario, de una lectura integral de sus disposiciones, se concluye que es aplicable a canales que requieren un enrolamiento previo bajo el control de las entidades supervisadas, tales como: a) Banca móvil, b) Banca por internet; c) Billeteras digitales; y, d) Plataformas digitales con características similares a las antes mencionadas, como, por ejemplo, Net Cash, Multired celular, entre otros.
12. Finalmente, es pertinente señalar que, no corresponde analizar el fondo de la controversia bajo lo dispuesto en el literal 7.1 del artículo 16° del Reglamento incorporado mediante Resolución SBS N° 02286-2024, toda vez que el artículo séptimo de las disposiciones finales y transitorias de esta última norma establecen que, para las operaciones con tarjeta de crédito presente, su aplicación rige para aquellas tarjetas emitidas a partir del 1 de julio de 2025 mientras que para las tarjetas emitidas con anterioridad a dicha fecha y que aún se encuentren vigentes con posterioridad, su aplicación será a partir de su renovación³.
13. En el presente caso, de conformidad con el estado de cuenta de la tarjeta de crédito N°4040-****-****-7016 del denunciante con periodo de facturación del 5 de abril al 4 de mayo de 2025, se aprecia que este producto financiero se encontraba habilitado antes del 1 de julio de 2025, conforme se muestra a continuación:

14. Por lo tanto, se confirma que el caso será analizado bajo las disposiciones del Reglamento que se encontraban vigentes antes de su modificación.

² Ver Resolución N° 0201-2024/SPC-INDECOPI.

³ **RESOLUCIÓN SBS N° 02286-2024**
Artículo Séptimo.- Las modificaciones al Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito aprobado por Resolución SBS N° 6523-2013, establecidas en el artículo Primero de la presente Resolución cuentan con un plazo de adecuación hasta el 31 de diciembre de 2024, salvo lo dispuesto a continuación:
(...)
b) **Operación con tarjeta de crédito presente:**
b.1.) En las tarjetas emitidas desde el 01 de julio de 2025 inclusive, la empresa debe autenticar al usuario conforme al numeral 7.1 del artículo 16° del Reglamento.
b.2.) En las tarjetas emitidas antes del 01 de julio de 2025 y que aún sigan vigentes luego de dicha fecha, la empresa debe autenticar al usuario conforme al numeral 7.1 del artículo 16° del Reglamento como máximo a partir de su renovación.
c) **Operación con tarjeta de crédito o débito no presente:** desde el 01 de julio de 2025, la empresa debe autenticar al usuario conforme a los numerales 7.2 y 7.4 del artículo 16° del Reglamento, independientemente de la fecha de emisión de la tarjeta.

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1540-2026/PS2****Sobre el cargo de cuatro operaciones no reconocidas**

15. El artículo 65° de la Constitución Política del Perú consagra la defensa por el Estado Peruano de los intereses de los consumidores⁴. Una de las manifestaciones de dicho mandato se encuentra recogida en el literal c) del artículo 1° del Código el cual establece el derecho que tienen los consumidores a la protección de sus intereses económicos⁵.
16. El artículo 18° del Código⁶ establece que por idoneidad se debe entender a la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores; de acuerdo con las circunstancias del caso. La idoneidad es evaluada en función a la propia naturaleza del producto o servicio y a su aptitud para satisfacer la finalidad para la cual ha sido puesto en el mercado.
17. El artículo 19° del Código⁷ establece que los proveedores responden por la calidad e idoneidad de los productos y servicios que ofrecen en el mercado.
18. El proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad de los servicios. Para acreditar la infracción el consumidor, o la autoridad administrativa, deben probar la existencia del defecto, y será el proveedor el que tendrá que acreditar la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, por hecho determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado para ser eximido de responsabilidad⁸.

⁴ **CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ**

Artículo 65°.- El Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios. Para tal efecto garantiza el derecho a la información sobre los bienes y servicios que se encuentran a su disposición en el mercado. Asimismo, vela, en particular, por la salud y la seguridad de la población.

⁵ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 1°.- Derechos de los consumidores

1.1 En los términos establecidos por el presente Código, los consumidores tienen los siguientes derechos: (...)

c. Derecho a la protección de sus intereses económicos y en particular contra las cláusulas abusivas, métodos comerciales coercitivos, cualquier otra práctica análoga e información interesadamente equívoca sobre los productos o servicios.

⁶ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 18°.- Idoneidad

Se entiende por idoneidad la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores, en atención a las circunstancias del caso.

La idoneidad es evaluada en función a la propia naturaleza del producto o servicio y a su aptitud para satisfacer la finalidad para la cual ha sido puesto en el mercado.

Las autorizaciones por parte de los organismos del Estado para la fabricación de un producto o la prestación de un servicio, en los casos que sea necesario, no eximen de responsabilidad al proveedor frente al consumidor.

⁷ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 19°.- Obligación de los proveedores

El proveedor responde por la idoneidad y calidad de los productos y servicios ofrecidos; por la autenticidad de las marcas y leyendas que exhiben sus productos o del signo que respalda al prestador del servicio, por la falta de conformidad entre la publicidad comercial de los productos y servicios y éstos, así como por el contenido y la vida útil del producto indicado en el envase, en lo que corresponda.

⁸ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 104°.- Responsabilidad administrativa del proveedor

El proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad o calidad, el riesgo injustificado o la omisión o defecto de información, o cualquier otra infracción a lo establecido en el presente Código y demás normas complementarias de protección al consumidor, sobre un producto o servicio determinado.

El proveedor es exonerado de responsabilidad administrativa si logra acreditar la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, por hecho determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado.

En la prestación de servicios, la autoridad administrativa considera, para analizar la idoneidad del servicio, si la prestación asumida por el proveedor es de medios o de resultado, conforme al artículo 18.

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1540-2026/PS2**

19. El artículo 23° del Reglamento establece que, ante el rechazo o reclamo del consumidor respecto a la ejecución de una transacción, corresponde a las empresas del sistema financiero demostrar que esta fue correctamente autenticada y registrada. En ese sentido, corresponde al proveedor del servicio financiero probar que las operaciones cuestionadas se realizaron válidamente⁹.
20. El artículo 9° del Reglamento dispone que: *“las empresas cargarán el importe de los bienes, servicios y obligaciones que el usuario de la tarjeta de crédito adquiera o pague utilizándola, de acuerdo con las órdenes de pago que este autorice (...) Las órdenes de pago y firmas podrán ser sustituidas por autorizaciones a través de medios electrónicos y/o firmas electrónicas sujetas a verificación por las empresas, entidades que esta designe o por las entidades acreditadas para tal efecto (...)”*¹⁰.
21. En ese sentido, para que la entidad financiera autorice y registre en la cuenta de su cliente el importe correspondiente a un consumo, debe contar con un sustento que acredite de manera indubitable que la operación cargada se realizó según la autorización realizada por el tarjetahabiente, sea a través de la suscripción de una orden de pago, el ingreso de un código, o el uso de una firma electrónica.
22. El señor Navarro denunció a la Financiera porque cargó indebidamente cuatro (4) operaciones en su tarjeta de crédito N° 4040-****-****-7016, las cuales no reconoce haber autorizado por los motivos expuestos en el numeral 1 de la presente resolución.

Fecha	Detalle	Importe S/
05/02/2026	FALABELLA SAN MIGUEL S	229,90
05/02/2026	FALABELLA SAN MIGUEL	2 499,00
05/02/2026	E WONG SAN MIGUEL	2 699,00
05/02/2026	PHANTOM	4 919,70

23. En sus descargos, la Financiera manifestó que los consumos materia de denuncia fueron realizados mediante el circuito operativo normal previsto para este tipo de operaciones, con el ingreso de la clave secreta la cual es de exclusivo conocimiento del denunciante.
24. Para acreditar sus afirmaciones, la denunciada presentó el reporte *“Transaction Details”* remitido por la empresa procesadora (Visa), de dicho documento se observa la siguiente información:

⁹ **RESOLUCIÓN SBS 6523-2013, REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO y DÉBITO**

Artículo 23°.- Responsabilidad por operaciones no reconocidas

Ante el rechazo de una transacción o el reclamo por parte del usuario de que esta fue ejecutada incorrectamente, las empresas serán responsables de demostrar que las operaciones fueron autenticadas y registradas. (...).

En caso no se cumpla con ninguno de los supuestos anteriores; y de producirse el extravío, sustracción, robo, hurto o uso no autorizado de la tarjeta, o de la información que contiene, la empresa es responsable de las operaciones realizadas con posterioridad a la comunicación efectuada a la empresa por parte del usuario para informar tales hechos.

La empresa no está obligada a asumir las pérdidas asociadas a las operaciones no reconocidas, cuando acredite la responsabilidad del usuario.

De presentarse un reclamo por operaciones no reconocidas, cuya responsabilidad no hubiese sido asumida por la empresa, esta deberá responder al usuario explicando las razones que sustentan su posición de manera clara, pronunciándose sobre los hechos cuestionados.

¹⁰ **RESOLUCIÓN SBS 6523-2013, REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO y DÉBITO**

Artículo 9°.- Cargos

Las empresas cargarán el importe de los bienes, servicios y obligaciones que el usuario de la tarjeta de crédito adquiera o pague utilizándola, de acuerdo con las órdenes de pago que este autorice; el monto empleado como consecuencia del uso de alguno de los servicios descritos en el artículo 7° del Reglamento, en caso corresponda; así como las demás obligaciones señaladas en el contrato de tarjeta de crédito, conforme a la legislación vigente sobre la materia.

Las órdenes de pago y firmas podrán ser sustituidas por autorizaciones a través de medios electrónicos y/o firmas electrónicas sujetas a verificación por las empresas, entidades que esta designe o por las entidades acreditadas para tal efecto, conforme al marco normativo aplicable, así como por autorizaciones expresas y previamente concedidas por el titular de la tarjeta de crédito.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur

EXPEDIENTE N° 1540-2026/PS2

Reporte "Transaction Details"

1° operación de S/ 229,90

Transaction Details Visa Resolve Online

Card/Acct #: 4040-71xx-xxxx-7016	Tran Type: Auth	Issuer: INFINANCE XP S.A
Network: 0002	Tran Date: 02/05/26	CH Name:
Tran ID: 466036688407949	Processing Date:	Acquirer: Compania Peruana de Medios de Pa
ARN:	Tran Amount: 229.90 PEN	Merchant: FALABELLA SAN MIGUEL SCO
Retrieval Ref #: 603619185193	Location: LIMA	Jurisdiction: Domestic-PE

Prev Next View Issuer Action Save as PDF Print Close

Authorization Data

Response Code:	00	Approved and completed successfully	F39
Reject Reason Code:	0000		HF14
Authorization Code:	048948		F38
Risk Score:	06		F62
Risk Score Reason Code 1:	0		F62
Risk Score Reason Code 2:	0		F62
Compromised Account Risk Condition Code:	00		F62
Compromised Event Reference ID:	00		F62
Risk Assessment Condition Code 3:	00		F62
Authorization Amount:	229.90	SOL	
US Authorization Amount:	68.45	UNITED STATES DOLLAR	
Merchant Floor Limit:	0.00	SOL	
Authorization Date:	02/05/26	Pacific Time	
Authorization Time:	02/05/26	GMT	
	11:07:22 AM	Pacific Time	
	19:07:22	GMT	
Authorization Source Ind:	5	Response provided by issuer	F44.1
Downgrade Reason Code:			F62.3
Partial Authorization Eligible:	0	Unused	F80.10
PIN was present:	Yes		F52
PIN was verified:	0		
CVV2 Response Type:	0		F126.10
CVV2 Result:	2	CVV or ICVV passed verification	F44.5
AVS Result:		Address verification is not applicable	F44.2
Authorization Duration:	00		F62.5
Cardholder ID Method:	2	Online PIN Use to identify an original transaction with PIN	F60.9
Market Specific Data Ind:			F62.4
A-B Flags:	'0708' 0000 0111 0000 1000		
1-7 Flags:	'9741' 1001 0111 0100 0001		

Transaction Details

Card/Acct #: 4040-71xx-xxxx-7016	Tran Type: Auth	Issuer: INFINANCE XP S.A
Network: 0002	Tran Date: 02/05/26	CH Name:
Tran ID: 466036688407949	Processing Date:	Acquirer: Compania Peruana de Medios de Pa
ARN:	Tran Amount: 229.90 PEN	Merchant: FALABELLA SAN MIGUEL SCO
Retrieval Ref #: 603619185193	Location: LIMA	Jurisdiction: Domestic-PE

(...)

Entry Mode:	05	Chip Card Read (data is reliable)	F22
-------------	----	-----------------------------------	-----

Número de tarjeta de crédito

Comercio

Modo de entrada 05
Chip de tarjeta leído

[Continúa en la siguiente página]



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2**
Sede Lima Sur

EXPEDIENTE N° 1540-2026/PS2

Authorization Data			
Response Code:	00	Approved and completed successfully	F39
Reject Reason Code:	0000		HF14
Authorization Code:	048948		F38
Risk Score:	06		F62
Risk Score Reason Code 1:	0		F62
Risk Score Reason Code 2:	0		F62
Compromised Account Risk Condition Code:	00		F62
Compromised Event Reference ID:	00		F62
Risk Assessment Condition Code 3:	00		F62
Authorization Amount:	229.90	SOL	
US Authorization Amount:	68.45	UNITED STATES DOLLAR	
Merchant Floor Limit:	0.00	SOL	
Authorization Date:	02/05/26	Pacific Time	
	02/05/26	GMT	
Authorization Time:	11:07:22 AM	Pacific Time	
	19:07:22	GMT	
Authorization Source Ind:	5	Response provided by issuer	F44.1
Downgrade Reason Code:			F62.3
Partial Authorization Eligible:	0	Unused	F60.10
PIN was present:	Yes		F52

2° operación de S/ 4 919,70

Transaction Details		Visa Resolve Online	
Card/Acct #: 4040-71xx-xxxx-7016	Tran Type: Auth	Issuer: INFINANCE XP S.A	
Network: 0002	Tran Date: 02/05/26	CH Name:	
Tran ID: 386036694224662	Processing Date:	Acquirer: Compania Peruana de Medios de Pa	
ARN:	Tran Amount: 4,919.70 PEN	Merchant: PHANTOM	
Retrieval Ref #: 603619210572		Location: LIMA	
		Jurisdiction: Domestic-PE	
Prev Next View Issuer Action Save as PDF Print Close			
Authorization Data			
Response Code:	00	Approved and completed successfully	F39
Reject Reason Code:	0000		HF14
Authorization Code:	050410		F38
Risk Score:	25		F62
Risk Score Reason Code 1:	0		F62
Risk Score Reason Code 2:	0		F62
Compromised Account Risk Condition Code:	00		F62
Compromised Event Reference ID:	00		F62
Risk Assessment Condition Code 3:	00		F62
Authorization Amount:	4,919.70	SOL	
US Authorization Amount:	1,464.85	UNITED STATES DOLLAR	
Merchant Floor Limit:	0.00	SOL	
Authorization Date:	02/05/26	Pacific Time	
	02/05/26	GMT	
Authorization Time:	11:17:04 AM	Pacific Time	
	19:17:04	GMT	
Authorization Source Ind:	5	Response provided by issuer	F44.1
Downgrade Reason Code:			F62.3
Partial Authorization Eligible:	0	Unused	F60.10
PIN was present:	Yes		F52
PIN was verified:	0		
CVV2 Response Type:	0		F126.10
CVV Result:	2	CVV or iCVV passed verification	F44.5
AVS Result:		Address verification is not applicable	F44.2
Authorization Duration:	00		F62.5
Cardholder ID Method:	2	Online PIN Use to identify an original transaction with PIN	F60.9
Market Specific Data Ind:			F62.4
A-B Flags:	'0708' 0000 0111 0000 1000		
Transaction Details			
Card/Acct #: 4040-71xx-xxxx-7016	Tran Type: Auth	Issuer: INFINANCE XP S.A	
Network: 0002	Tran Date: 02/05/26	CH Name:	
Tran ID: 386036694224662	Processing Date:	Acquirer: Compania Peruana de Medios de Pa	
ARN:	Tran Amount: 4,919.70 PEN	Merchant: PHANTOM	
Retrieval Ref #: 603619210572		Location: LIMA	
		Jurisdiction: Domestic-PE	
Comercio			
Entry Mode: 05 Chip Card Read (data is reliable) F22			



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur

EXPEDIENTE N° 1540-2026/PS2

Código de respuesta = 00 aprobado y completado exitosamente	Authorization Data
Código de autorización: 050410	Response Code: 00 Approved and completed successfully F39
Monto de la operación	Reject Reason Code: 0000 HF14
PIN estuvo presente	Authorization Code: 050410 F38
	Risk Score: 25 F62
	Risk Score Reason Code 1: 0 F62
	Risk Score Reason Code 2: 0 F62
	Compromised Account Risk Condition Code: 00 F62
	Compromised Event Reference ID: 00 F62
	Risk Assessment Condition Code 3: 00 F62
	Authorization Amount: 4,919.70 SOL
	US Authorization Amount: 1,454.85 UNITED STATES DOLLAR
	Merchant Floor Limit: 0.00 SOL
	Authorization Date: 02/05/26 Pacific Time
	Authorization Time: 11:17:04 AM Pacific Time
	Authorization Time: 19:17:04 GMT
	Authorization Source Ind: 5 Response provided by issuer F44.1
	Downgrade Reason Code: F62.3
	Partial Authorization Eligible: 0 Unused F60.10
	PIN was present: Yes F52
	PIN was verified: 0
	CVV2 Response Type: 0 F126.10
	CVV Result: 2 CVV or iCVV passed verification F44.5
	AVS Result: Address verification is not applicable F44.2
	Authorization Duration: 00 F62.5
	Cardholder ID Method: 2 Online PIN Use to identify an original transaction with PIN F60.9
	Market Specific Data Ind: F62.4
	A-B Flags: '0708' 0000 0111 0000 1000
	I-2 Flags: '9741' 1001 0111 0100 0001

3° operación de S/ 2 699,00

Transaction Details		Visa Resolve Online	
Card/Acct #: 4040-71xx-xxxx-7016	Tran Type: Auth	Issuer: INFINANCE XP S.A	
Network: 0002	Tran Date: 02/05/26	CH Name: Compania Peruana de Medios de Pa	
Tran ID: 346036713622232	Processing Date:	Acquirer: E WONG SAN MIGUEL	
ARN:	Tran Amount: 2,699.00 PEN	Location: LIMA	
Retrieval Ref #: 603619288551	Jurisdiction: Domestic-PE		
Prev Next View Issuer Action Save as PDF Print Close			
Authorization Data			
Response Code: 00	Approved and completed successfully	F39	
Reject Reason Code: 0000		HF14	
Authorization Code: 055139		F38	
Risk Score: 31		F62	
Risk Score Reason Code 1: 0		F62	
Risk Score Reason Code 2: 0		F62	
Compromised Account Risk Condition Code: 00		F62	
Compromised Event Reference ID: 00		F62	
Risk Assessment Condition Code 3: 00		F62	
Authorization Amount: 2,699.00	SOL		
US Authorization Amount: 803.63	UNITED STATES DOLLAR		
Merchant Floor Limit: 0.00	SOL		
Authorization Date: 02/05/26	Pacific Time		
Authorization Time: 11:49:25 AM	Pacific Time		
Authorization Time: 19:49:25	GMT		
Authorization Source Ind: 5	Response provided by issuer	F44.1	
Downgrade Reason Code:		F62.3	
Partial Authorization Eligible: 0	Unused	F60.10	
PIN was present: Yes		F52	
PIN was verified: 0			
CVV2 Response Type: 0		F126.10	
CVV Result: 2	CVV or iCVV passed verification	F44.5	
AVS Result:	Address verification is not applicable	F44.2	
Authorization Duration: 00		F62.5	
Cardholder ID Method: 2	Online PIN Use to identify an original transaction with PIN	F60.9	
Market Specific Data Ind:		F62.4	
A-B Flags: '0708' 0000 0111 0000 1000			
I-2 Flags: '9741' 1001 0111 0100 0001			
Transaction Details			
Número de tarjeta de crédito	Card/Acct #: 4040-71xx-xxxx-7016	Tran Type: Auth	Issuer: INFINANCE XP S.A
	Network: 0002	Tran Date: 02/05/26	CH Name: Compania Peruana de Medios de Pa
	Tran ID: 346036713622232	Processing Date:	Acquirer: E WONG SAN MIGUEL
	ARN:	Tran Amount: 2,699.00 PEN	Location: LIMA
	Retrieval Ref #: 603619288551	Jurisdiction: Domestic-PE	
	(...)		
Modo de entrada U5	Entry Mode: 05	Chip Card Read (data is reliable)	F22
Chip de tarjeta leído	(...)		
	(...)		



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur

EXPEDIENTE N° 1540-2026/PS2

Código de respuesta = 00 aprobado y completado exitosamente	Authorization Data
Código de autorización: 055139	Response Code: 00 Approved and completed successfully F30
Monto de la operación	Reject Reason Code: 0000 HF14
PIN estuvo presente	Authorization Code: 055139 F30
	Risk Score: 31 F02
	Risk Score Reason Code 1: 0 F02
	Risk Score Reason Code 2: 0 F02
	Compromised Account Risk Condition Code: 00 F02
	Compromised Event Reference ID: 00 F02
	Risk Assessment Condition Code 3: 00 F02
	Authorization Amount: 2,699.00 SOL
	US Authorization Amount: 803.63 UNITED STATES DOLLAR
	Merchant Floor Limit: 0.00 SOL
	Authorization Date: 02/05/26 Pacific Time
	Authorization Time: 02/05/26 GMT
	Authorization Time: 11:49:25 AM Pacific Time
	Authorization Time: 19:49:25 GMT
	Authorization Source Ind: 5 Response provided by issuer F44.1
	Downgrade Reason Code: F62.3
	Partial Authorization Eligible: 0 Unused F60.10
	PIN was present: Yes F52

4° operación de S/ 2 499,00

Transaction Details		Visa Resolve Online
Card/Acct #: 4040-71xx-xxxx-7016	Tran Type: Auth	Issuer: INFINANCE XP S.A
Network: 0002	Tran Date: 02/05/26	CH Name:
Tran ID: 346036723353073	Processing Date:	Acquirer: Compania Peruana de Medios de Pa
ARN:	Tran Amount: 2,499.00 PEN	Merchant: FALABELLA SAN MIGUEL
Retrieval Ref #: 603620326734		Location: LIMA
		Jurisdiction: Domestic-PE
Prev Next View Issuer Action Save as PDF Print Close		
Authorization Data		
Response Code: 00	Approved and completed successfully	F39
Reject Reason Code: 0000		HF14
Authorization Code: 057427		F38
Risk Score: 29		F02
Risk Score Reason Code 1: 0		F02
Risk Score Reason Code 2: 0		F02
Compromised Account Risk Condition Code: 00		F02
Compromised Event Reference ID: 00		F02
Risk Assessment Condition Code 3: 00		F02
Authorization Amount: 2,499.00	SOL	
US Authorization Amount: 744.08	UNITED STATES DOLLAR	
Merchant Floor Limit: 0.00	SOL	
Authorization Date: 02/05/26	Pacific Time	
Authorization Time: 02/05/26	GMT	
Authorization Time: 12:05:36 PM	Pacific Time	
Authorization Time: 20:05:36	GMT	
Authorization Source Ind: 5	Response provided by issuer	F44.1
Downgrade Reason Code:		F62.3
Partial Authorization Eligible: 0	Unused	F60.10
PIN was present: Yes		F52
PIN was verified: 0		
CVV2 Response Type: 0		F126.10
CVV Result: 2	CVV or iCVV passed verification	F44.5
AVS Result:	Address verification is not applicable	F44.2
Authorization Duration: 00		F62.5
Cardholder ID Method: 2	Online PIN Use to identify an original transaction with PIN	F60.9
Market Specific Data Ind:		F62.4
A-B Flags: '0708' 0000 0111 0000 1000		
1-2 Flags: '9741' 1001 0111 0100 0001		

[Continúa en la siguiente página]

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1540-2026/PS2**

Transaction Details

Número de tarjeta de crédito: 4040-71xx-xxxx-7016

Card/Acct #: 4040-71xx-xxxx-7016

Network: 0002

Tran ID: 346036723353073

ARN: 603620326734

Retrieval Ref #: 603620326734

Tran Type: Auth

Tran Date: 02/05/26

Processing Date: 02/05/26

Tran Amount: 2,499.00 PEN

Issuer: INFINANCE XP S.A

CH Name: Compania Peruana de Medios de Pa

Acquirer: FALABELLA SAN MIGUEL

Merchant: FALABELLA SAN MIGUEL

Location: LIMA

Jurisdiction: Domestic-PE

Comercio

Modo de entrada 05 Chip de tarjeta leído

Entry Mode: 05

Chip Card Read (data is reliable)

F22

Authorization Data

Response Code: 00

Reject Reason Code: 0000

Authorization Code: 057427

Risk Score: 29

Risk Score Reason Code 1: 0

Risk Score Reason Code 2: 0

Compromised Account Risk Condition Code: 00

Compromised Event Reference ID: 00

Risk Assessment Condition Code 3: 00

Authorization Amount: 2,499.00

US Authorization Amount: 744.08

Merchant Floor Limit: 0.00

Authorization Date: 02/05/26

Authorization Time: 12:05:36 PM

Authorization Source Ind: 5

Downgrade Reason Code: 0

Partial Authorization Eligible: 0

PIN was present: Yes

Approved and completed successfully

UNITED STATES DOLLAR

SOL

GMT

GMT

Response provided by issuer

Unused

F39

HF14

F38

F62

F62

F62

F62

F62

F62

F44.1

F62.3

F60.10

F62

25. De la revisión de los citados medios probatorios, se observa la siguiente información:

Operación N°	1	2
Tarjeta de Crédito N°	4040-****-****-7016	4040-****-****-7016
Fecha y hora	05/02/2026 – 14:07:22	05/02/2026 – 14:17:04
Establecimiento	FALABELLA SAN MIGUEL	PHANTOM
Monto de Operación S/	229,90	4 919,70
Código de autorización	048948	050410
Modo de entrada ¹¹	05 – Lectura de chip ¹²	05 – Lectura de chip
Código de respuesta ¹³	00-Aprobado y completado satisfactoriamente ¹⁴	00-Aprobado y completado satisfactoriamente
Pin presente ¹⁵	Si ¹⁶	Si

Operación N°	3	4
Tarjeta de Crédito N°	4040-****-****-7016	4040-****-****-7016
Fecha y hora	05/02/2026 – 14:49:25	05/02/2026 – 15:05:36
Establecimiento	E WONG SAN MIGUEL	FALABELLA SAN MIGUEL
Monto de Operación S/	2 699,00	2 499,00
Código de autorización	055139	057427
Modo de entrada	05 – Lectura de chip	05 – Lectura de chip
Código de respuesta	00-Aprobado y completado satisfactoriamente	00-Aprobado y completado satisfactoriamente
Pin presente	Si	Si

¹¹ Traducción libre de: *Entry Mode*.

¹² Traducción libre de: *Chip Card Read*.

¹³ Traducción libre de: *Response Code*.

¹⁴ Traducción libre de: *Approved and completed successfully*.

¹⁵ Traducción libre de: *PIN was present*.

¹⁶ Traducción libre de: *Yes*.

26. Tras el análisis de los elementos de convicción mencionados, se aprecia que las operaciones se realizaron con la presencia física de la tarjeta de crédito del denunciante, pues el código "05" en el campo "Modo de Entrada" da cuenta de que los consumos se ejecutaron con la lectura del chip de la tarjeta de crédito.
27. Asimismo, la información contenida en el reporte de la empresa procesadora (Visa), permite corroborar que la clave secreta de la tarjeta de crédito del denunciante fue ingresada en el dispositivo POS, por cada operación, lo cual dio como resultado "Si" en el registro "PIN presente" y código de respuesta "00 Aprobado y completado satisfactoriamente". En ese sentido, de una revisión conjunta de los medios probatorios aportados al procedimiento, se puede concluir que los consumos denunciados fueron válidamente autorizados con la tarjeta de crédito del señor Navarro y el ingreso de su clave secreta en cada operación.
28. En línea con lo expuesto, la Financiera precisó que los consumos materia de análisis no requirieron la suscripción de un *voucher*, sino que se autorizaron con el uso de la clave secreta, dado que esta era la condición de la tarjeta de crédito contratada por el señor Navarro, lo cual, en efecto, se verifica con los medios probatorios aportados en el procedimiento.
29. Cabe precisar que, de la revisión de la página web¹⁷ de la denunciada, se verifica que la tarjeta de crédito OH! tiene la posibilidad de realizar compras con la lectura del chip de la tarjeta **o sin contacto (*contactless*)**; además, de los videos instructivos publicados en la cuenta oficial de la Financiera¹⁸ se ha podido constatar que los consumos presenciales con la tarjeta de crédito se pueden realizar con el uso de la clave secreta. Las referidas capturas de pantalla se pueden apreciar a continuación:



¹⁷ <https://tarjetaoh.pe/productos/tarjeta-de-credito> (Página verificada en la fecha de emisión de la presente resolución).

¹⁸ https://www.youtube.com/watch?v=uZ_IQ28iytg (Página verificada en la fecha de emisión de la presente resolución).



30. Asimismo, la Financiera indicó que cumplió con notificar al señor Navarro la realización de las operaciones no reconocidas; tal como se detalla a continuación:

Reporte de notificación

Google Cloud

Buscar (/) recursos, documentos, productos y más

NOTIFICACIONES PARA INDECOPI

Se completó la consulta

Se está usando la cuota de procesamiento según demanda

Resultados de la consulta

File	evento	destinatario	estado	fecha_creacion_time	historial_id	plantilla_id	remite
1	Has usado tu Tarjeta oh! para realizar un consumo	benito	2	2026-02-05T14:17:11	128674238	19	atencionadiente@financieraoh.pe
2	Has usado tu Tarjeta oh! para realizar un consumo	benito	2	2026-02-05T14:07:28	128672842	19	atencionadiente@financieraoh.pe
3	Has usado tu Tarjeta oh! para realizar un consumo	benito	2	2026-02-05T15:05:42	128681286	19	atencionadiente@financieraoh.pe
4	Has usado tu Tarjeta oh! para realizar un consumo	benito	2	2026-02-05T14:49:28	128679985	19	atencionadiente@financieraoh.pe

Constancias enviadas a la denunciante

[Ver imagen en la siguiente página]

**ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur**

EXPEDIENTE N° 1540-2026/PS2

1

2



3

4



31. Adicionalmente, la Financiera señaló que la segunda operación denunciada generó alerta, motivo por el cual realizó el bloqueo preventivo de la tarjeta de crédito del denunciante el 5 de febrero de 2026 a las 14:20:01 horas, sin embargo, el bloqueo fue levantando por el señor Navarro pues reconoció haber autorizado dicha transacción vía *whatsapp*. Posteriormente, la cuarta operación generó un segundo bloqueo temporal, a las 15:05:44 horas y el recurrente realizó el bloqueo definitivo a las 17:13:22 horas. Los reportes presentados por la denunciada se muestran a continuación:

Alertamiento

[illegible]

**ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur**

EXPEDIENTE N° 1540-2026/PS2

[illegible][illegible]

The screenshot shows a WhatsApp chat window with a green header. The chat title is 'PREVENCIÓN DE FRAUDES'. The chat history shows several messages from 'Business Interactiva' and 'No Respondo Consultas'. The messages include a warning about a scam, a request for a photo of a person, and a request for a phone number. The chat is dated 5/10/2018.

WhatsApp Chat: PREVENCIÓN DE FRAUDES

Business Interactiva: Cerrado por — 5/10/2018 14:19
CASO # 194130975 /

No Respondo Consultas: [Green bubble with 'No Respondo Consultas']

Business Interactiva: [Red bubble: Para confirmar la transacción, envía el mensaje que recibiste y da clic en uno de los dos aperturas. Si no sabes cómo hacerlo, responde con la palabra "AYUDA" y te ayudaremos.]

No Respondo Consultas: [Green bubble: Hola]

Business Interactiva: [Red bubble: ¡Hola! Bienvenidos al WhatsApp de prevención de fraude de Francisco Oki
❗️ Para poder ayudarte, por favor escribe la "C" o "CE" y luego, indicamos en qué podemos ayudarte.
"Confirmar Casos". Si quieres confirmar un caso.
"No Respondo Consultas". Si deseas reportar un caso que no respondamos.]

No Respondo Consultas: [Green bubble: Por favor escribe tu número de CNI o CE]

Business Interactiva: [Red bubble: Por favor escribe tu número de CNI o CE]

No Respondo Consultas: [Green bubble: No Respondo Consultas]

Bloqueo temporal y definitivo

[Ver imagen en la siguiente página]

N_ID_PROCESO	N_ID_SECUENCIAL	CODIGO	NROCTA	NROCTAR	SECTAR	TIPOARC	CODTRA	TIPTAR	BLOQUANT	BLOQUAC	ORIGEN	TERRID	USUARI	FECCAM	HORCAM
325131	1800867	551			1	ED	301	P	R	N	O	Z102	UN0000	20240615	13151122
445376	22725651	551			1	ED	301	P	N	T	O	Z102	MIN7002	20260205	14171233
445376	22725661	551			1	ED	301	P	T	N	O	Z102	MIN7002	20260205	14200132
445376	22725637	551			1	ED	301	P	N	T	O	Z102	MIN7002	20260205	15054499
445376	22726678	551			1	ED	301	P	T	X	O	Z102	UN0000	20260205	17132177

32. En consecuencia, las operaciones denunciadas fueron válidamente autorizadas, pues se efectuaron en cumplimiento de los mecanismos de seguridad aplicables para este tipo de operaciones y cuando la tarjeta de crédito del denunciante se encontraba activa.
33. Sin perjuicio del análisis de validez de las operaciones, las partes formularon alegatos adicionales, los cuales serán evaluados a continuación:

Sobre el alegato (i)

34. El señor Navarro cuestionó la validez de las operaciones denunciadas, bajo el argumento de que no se verificó adecuadamente la identidad del titular ni la autenticidad de la firma.
35. En principio, la obligación de verificar la identidad del tarjetahabiente en operaciones de consumo presenciales no corresponde a la entidad financiera emisora de la tarjeta, no solo porque sus obligaciones legales son distintas, sino porque, además, sería materialmente imposible que ello ocurra, en tanto no es aquella entidad ante quien se hace la compra sino ante el establecimiento comercial.
36. Ahora, conforme se mencionó, las operaciones cuestionadas fueron autorizadas con el uso de la tarjeta de crédito y la clave secreta, por lo que no era aplicable la verificación de identidad prevista en el Reglamento por parte de los establecimientos comerciales que aceptan este medio de pago, quienes, en este tipo de casos, solo deben verificar que la clave secreta ingresada sea la correcta. En ese sentido, la Financiera contó con la autorización para cargar las operaciones denunciadas, en tanto se ingresó la clave secreta que es de conocimiento exclusivo del señor Navarro por lo que corresponde desestimar su alegato en este extremo.

Sobre el alegato (ii) y la ruptura del nexo causal alegada por la Financiera

37. El señor Navarro señaló que no reconocía las operaciones denunciadas pues recibió una llamada de un supuesto personal de la Financiera, quien le indicó que su tarjeta debía ser recogida debido a su próxima caducidad. Posteriormente, un supuesto courier se apersonó a su domicilio, procedió a cortar la tarjeta en dos partes y se la llevó dentro de un sobre.
38. Al respecto, se cita lo indicado por el señor Navarro en su escrito de denuncia y se muestran los medios probatorios aportados por el denunciante:
- a) El escrito de denuncia, a través del cual el señor Navarro relató con mayor detalle las circunstancias en las cuales entregó su tarjeta de crédito a un tercero:



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur**

EXPEDIENTE N° 1540-2026/PS2

Que, sustentó mi denuncia en los siguientes HECHOS:

1. El día 05 de febrero del 2026 me llamaron del número 01665-9957 y el celular 932803131, de las oficinas de la empresa financiera OH SAA, para comunicarme que mi tarjeta tenía que ser recogida por caducidad y que iban a venir a recoger un courier a mi domicilio.
2. El motorizado recogió la tarjeta el 05 de febrero del 2026 a horas 2:50 pm y lo cortó en dos partes y lo puso en un sobre cerrándolo para ser entregado a la empresa financiera OH SAA.
3. Después que se retiró el motorizado de mi domicilio, ingresé a mi cuenta a las 3:30 pm, donde me percate que se realizaron compras fraudulentas en cuatro tiendas por un monto que superan los montos permitidos sin la presentación del dni y la verificación de la firma del propietario.

- b) La denuncia policial presentada ante la Comisaría PNP Surquillo el 6 de febrero de 2026, en la cual el denunciante dejó constancia del fraude del cual fue víctima:

CONTENIDO

ESTAFA. EL DENUNCIANTE REFIERE QUE EL DÍA 05 DE FEBRERO DE 2026, A LAS 10:30 HORAS, RECIBIÓ UNA LLAMADA TELEFÓNICA DESDE EL NÚMERO 932 803 131, DONDE SE IDENTIFICARON COMO EMPLEADOS DE LA FINANCIERA OH. EN DICHA LLAMADA, LE INFORMARON QUE SU TARJETA DE CRÉDITO HABÍA CADUCADO Y QUE PROCEDERÍAN A CAMBIARLA POR UNA NUEVA CON UN CRÉDITO MÁS ALTO. ADemás, LE INDICARON QUE UN MOTORIZADO SE ACERCARÍA PARA REALIZAR EL RECOJO DE SU TARJETA Y LA ENTREGA DE LA NUEVA. A LAS 14:50 HORAS, EL SUPUESTO MOTORIZADO LLEGÓ AL DOMICILIO DEL DENUNCIANTE, Y EN ESE MOMENTO RECIBIÓ OTRA LLAMADA DESDE EL NÚMERO 016659957, DONDE LE INDICARON QUE ENTREGARA SU TARJETA AL MOTORIZADO. ESTE, A SU VEZ, LE ENTREGÓ UN FORMATO CON EL NOMBRE DE LA FINANCIERA OH, EL CUAL SUPUESTAMENTE ERA UN CONTRATO DE LA TARJETA DE CRÉDITO. EL DENUNCIANTE PROCEDIÓ A ENTREGAR SU TARJETA, Y EL MOTORIZADO, POR RAZONES DE SEGURIDAD, CORTÓ LA TARJETA EN PRESENCIA DEL DENUNCIANTE Y LA METIÓ EN UN SOBRE ANTES DE RETIRARSE DEL LUGAR. SIN EMBARGO, AL 15:30 HORAS, CUANDO EL DENUNCIANTE SE RETIRÓ DE SU LUGAR DE TRABAJO Y ACCEDIÓ A SU APLICATIVO BANCARIO, SE PERCATÓ QUE SE HABÍAN REALIZADO VARIAS COMPRAS FRAUDULENTAS CON SU TARJETA, LAS CUALES FUERON: EN SAGA FALABELLA POR S/ 2,499.00. EN TIENDA WONG DE SAN MIGUEL POR S/ 2,699.00. EN PHANTOM POR S/ 4,919.70. NUEVAMENTE EN SAGA FALABELLA POR S/ 229.90. TODAS LAS COMPRAS FUERON REALIZADAS EL DÍA 05 DE FEBRERO DE 2026. EL DENUNCIANTE, AL PERCATARSE DEL FRAUDE, PRESENTA ESTA DENUNCIA ANTE LA POLICÍA PARA QUE SE INVESTIGUE EL HECHO Y SE TOMEN LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES. LO QUE DENUNCIA ANTE LA PNP PARA LOS FINES DEL CASO.

- c) El "Contrato de anulación y afiliación Tarjeta de Crédito" del 5 de febrero de 2026; documento que le fue entregado al denunciante por el *courier* cuando realizó el recojo de la tarjeta:

**CONTRATO DE ANULACION Y
AFILIACION TARJETA DE CRÉDITO**

Financieraöh!

El presente documento contiene los términos y condiciones que rigen al Contrato de Tarjetas de Crédito (Contrato) entre el Cliente PEDRO NAVARRO ESPINOZA con DNI: [REDACTED] y FINANCIERA OH SAA (En adelante, "FINANCIERA OH") con RUC N° 20100043140, Domiciliado en Av. Canaval y Moreyra Nro. 522 San Isidro, Lima, Perú, cuyos datos de identificación se pueden registrar de forma electrónica o física en la solicitud de afiliación de productos (Solicitud).

Primera: En documento están establecidas las condiciones del Contrato de Tarjeta de Crédito ("Contrato") que el Cliente y el Banco FINANCIERA OH ("Banco") firman. Sus datos y los datos del Banco están indicados al final de este documento. Este documento es un contrato. Su firma representa la aceptación de todas y cada una de las condiciones y acuerdos contenidos en el mismo. El Banco puede exigir el cumplimiento de estas condiciones y acuerdos incluso ante el Poder Judicial.

FINALIDAD DE ESTE CONTRATO DE ANULACION DE TARJETA DE CRÉDITO

Usted y el Banco firman este Contrato para que el Banco le conceda, la potestad de anular la Tarjeta de Crédito ("Contrato") por los motivos previamente coordinados con el jefe o asesor del área correspondiente (mala praxis al momento de la venta, exoneración de cobro de membresía, variaciones en las tasas, desuso de la Tarjeta de Crédito ("Tarjeta")) una vez que cumpla con todas las condiciones establecidas por el Banco, una tarjeta de crédito ("Tarjeta"), con la que no podrá utilizar una Línea de Crédito revolvente ("Línea de Crédito") y será entregada tal cual a nuestros agentes de servicio contratados para un tratamiento responsable.

(...)

[Continúa en la siguiente página]

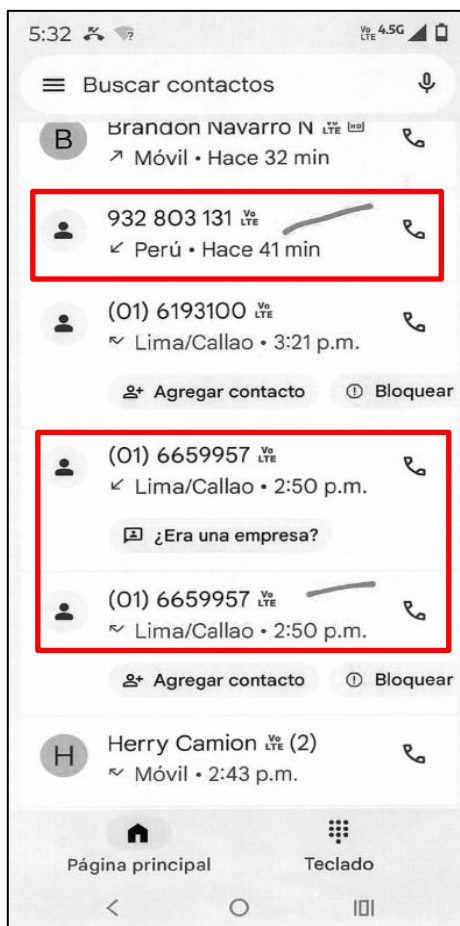
**ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2**
Sede Lima Sur**EXPEDIENTE N° 1540-2026/PS2**

Vigencia: El Contrato se mantendrá en vigencia desde la fecha en que entregue la Tarjeta a SMP S.A.C. COURIER y se mantendrá vigente de manera indefinida, sin perjuicio de la facultad del Cliente EL BANCO para resolver unilateralmente el Contrato conforme a lo previsto en las secciones (4) y (5).

Suscrito en dos originales de igual tenor, en la ciudad de LIMA, día 05 de FEBRERO DEL 2026

 Agustín, ROSAS ANTERO Gerente Zonal de Finanzas FINANCIERA OH	 Roxana, DIAZ SOLAN. Gerente Comercial FINANCIERA OH	 Pedro, NAVARRO ESPINOZA Nombre del CLIENTE DNI: 10332921
--	--	--

- d) El registro de llamadas del celular del denunciante, en el cual consta la recepción de dos (2) llamadas provenientes del número (01) 6659957 (14:50 horas), y una (1) llamada del número 932803131:



39. De la revisión conjunta de dichos medios probatorios se aprecia que el día 5 de febrero de 2026 el denunciante recibió llamadas telefónicas del número (01) 6659957 y mantuvo una

conversación con una persona que se habría identificado como trabajador de la Financiera, quien le habría informado que su tarjeta de crédito caducó y procederían a cambiarla por una nueva con mayor línea de crédito, para ello aceptó que un *courier* se acerque a su domicilio, a quien le entregó su tarjeta a fin de ser cortada y recibir una nueva.

40. Si bien el señor Navarro aportó al expediente el documento “*Contrato de anulación y afiliación Tarjeta de Crédito*” con el logotipo de la Financiera, de su lectura se advierte que el número RUC corresponde al Banco Scotiabank Perú S.A.A. y no a la Financiera; asimismo, no obra medio probatorio alguno que acredite que las firmas impresas en el citado documento pertenezcan a funcionarios de la Financiera; por lo que no se puede concluir que tal documento haya sido emitido por la denunciada.
41. En ese sentido, los medios probatorios aportados por el denunciante no permiten corroborar que la Financiera haya encomendado la gestión de recojo de su tarjeta de crédito, en atención a la renovación de dicho producto financiero.
42. Por su parte, la Financiera alegó la ruptura del nexo causal debido a que el denunciante reconoció haber entregado su tarjeta de crédito a un tercero, quien llegó a su domicilio para recoger la tarjeta, cortarla en su presencia; pese a que informó que nunca pedirá se le brinde información confidencial de la tarjeta a terceros ni que sea entregada a terceros.
43. En efecto, de la revisión de los escritos presentados por el denunciante en este procedimiento y de su denuncia policial se aprecia que el consumidor reconoció que recibió la llamada de una persona quien se habría identificado como trabajador de la Financiera y le habría ofrecido la entrega de una nueva tarjeta con mayor línea de crédito ante la caducidad de la anterior, por lo que coordinó el recojo de la tarjeta mediante un *courier*, a quien le entregó su tarjeta y la cortó en su presencia.
44. Así, lejos de quedar demostrada la participación de la entidad financiera en el suceso descrito por el señor Navarro, se aprecia que pudo evitar el fraude del cual fue víctima, si tomaba en cuenta la información de seguridad que la Financiera le proporcionó a través de diversos medios, como su página web¹⁹, tal y como se muestra a continuación en la parte pertinente:

Recojo de tarjeta

Es una estafa que consiste en que una persona se hace pasar por un colaborador de Financiera oh! y se comunica contigo para solicitar la devolución de tu Tarjeta oh! utilizando diferentes excusas o motivos falsos. Luego de recoger la tarjeta, la usan para retirar efectivo o hacer compras en diferentes comercios.

¿Cómo identificarlo?

Sabrás que estás siendo víctima de un intento de estafa si te llaman o escriben para recoger tu tarjeta. Te mencionamos algunas de las excusas utilizadas por estos defraudadores: Exoneración de membresía, cambio de tarjeta, anulación o cancelación de tarjeta, entre otras razones similares. Luego, coordinan la fecha, hora y lugar en la que un supuesto colaborador recogerá la tarjeta.



45. En ese sentido, aun cuando la Financiera se encuentre obligada a adoptar medidas de seguridad para la autorización de operaciones con las tarjetas de sus clientes, ninguna acción resultará eficaz si el propio consumidor omite su deber de custodia y permite que terceros accedan a su tarjeta. Por ello, no se podría concluir que la Financiera ha incumplido con los mecanismos de seguridad establecidos para la autorización de las

¹⁹Ver: <https://tarjetaoh.pe/prevencion-de-fraudes/identifica> (página verificada en la fecha de emisión de la presente resolución).

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1540-2026/PS2**

operaciones cuestionadas, cuando el propio denunciante ha reconocido que entregó su tarjeta de crédito a un tercero, a fin de obtener una nueva que le fue ofrecida.

46. En ese contexto, si bien el señor Navarro cuestionó la validez de las operaciones denunciadas debido a que estas habían sido realizadas luego de que coordinó y entregó su tarjeta de crédito a un presunto trabajador de la Financiera para la entrega de una nueva, lo cierto es que no ha quedado demostrado que el personal de la denunciada hubiese participado en la realización de las operaciones cuestionadas, sobre todo porque quedó acreditado que el señor Navarro fue víctima de un fraude que finalmente contribuyó a la realización de dichas operaciones.
47. A mayor abundamiento, corresponde considerar que el Indecopi puso en conocimiento del público en general información referida a la circunstancia descrita por el denunciante; específicamente, el hecho de que diversas personas estaban siendo víctimas de estafa bajo la modalidad de llamadas provenientes, aparentemente, de los números telefónicos correspondientes a diversas entidades financieras²⁰.

Los ciudadanos estarían recibiendo llamadas de teléfonos aparentemente oficiales de los principales bancos del país, tales como Interbank (311 9000), Banco de Crédito del Perú (311 9898), Banco BBVA Perú (595 0000) y el Banco Interamericano de Finanzas (631 9000). En dichas comunicaciones, los delincuentes se presentan como personal de las 'áreas de fraude' de las referidas entidades financieras para solicitar datos personales y claves secretas, argumentando que el fin es protegerlos de supuestas situaciones fraudulentas.

De esta manera, una vez que han obtenido esta información, realizan diferentes operaciones no autorizadas que terminan perjudicando económicamente a las víctimas; quienes ven disminuidos sus saldos de cuenta o líneas crédito.

48. Como se indicó en la presente resolución, el proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad de los servicios salvo que se acredite la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, por hecho determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado.
49. En el presente caso, ha quedado evidenciado que fue la propia falta de diligencia del denunciante, lo que vulneró los mecanismos de seguridad establecidos por la entidad financiera, pues al entregar su tarjeta de crédito a un tercero, permitió que se realicen las operaciones que ahora pretende desconocer; por lo que se ha producido el supuesto de exoneración de responsabilidad previsto en el artículo 104° del Código.
50. En este punto, es importante destacar que los pronunciamientos de la autoridad administrativa deben procurar promover una conducta diligente en todos los actores del mercado. En este caso, el denunciante no mostró una conducta diligente pues entregó su tarjeta a un tercero —pese a que los propios mensajes de la Financiera informan claramente que eso no debe hacerse— y su accionar dio lugar a la ocurrencia de las operaciones materia de denuncia.
51. Por ello, la participación del recurrente en los hechos denunciados genera la ruptura del nexo causal y por ende la exoneración de responsabilidad de la denunciada.

²⁰

Ver: <https://www.gob.pe/institucion/indecopi/noticias/651755-el-indecopi-alerta-a-la-ciudadania-sobre-nuevas-modalidades-de-fraude-financiero>, (página verificada en la fecha de emisión de la presente resolución).

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1540-2026/PS2**

52. Por todo lo expuesto, corresponde archivar el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra la Financiera, por presunta infracción a lo establecido en los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código, por el presunto cargo indebido de cuatro (4) operaciones en la tarjeta de crédito N°4040-****-****-7016 del denunciante, en tanto ha quedado acreditada su correcta autorización y la ruptura del nexo causal por la imprudencia del propio consumidor afectado al haber entregado su tarjeta de crédito a un tercero. Asimismo, corresponde disponer el archivo del procedimiento por los presuntos incumplimientos adicionales alegados por el denunciante.

Sobre la atención inadecuada del reclamo N°S000256080

53. El artículo 88°.1 del Código ha previsto los alcances de la obligación de atención de reclamos de los proveedores de servicios financieros, precisando que estos deben ser atendidos en un plazo no mayor de quince días hábiles²¹.
54. La respuesta debe ser oportuna, completa, clara y pronunciarse sobre lo reclamado o solicitado por el usuario. No obstante, es importante precisar que las normas sobre atención de reclamos y consultas no determinan que todo reclamo sea declarado procedente o que se brinde al consumidor cualquier información que este pueda requerir.
55. El señor Navarro denunció a la Financiera en tanto habría atendido inadecuadamente el reclamo N°S000256080, pues este fue desestimado.
56. En su defensa, la Financiera señaló que atendió de forma adecuada el reclamo N°S000256080 pues brindó una respuesta oportuna, clara y concreta; además, el Código no obliga a los proveedores a atender favorablemente todo reclamo interpuesto por un consumidor.
57. Al respecto, obra en el expediente la Hoja de Reclamación N°S000256080, así como su respectiva carta de respuesta del 20 de febrero de 2026. Dichos documentos se muestran a continuación en la parte pertinente:

Hoja de Reclamación N°S000256080

DETALLE Y PEDIDO DEL RECLAMO O REQUERIMIENTO		
Cuenta indica que han ido a su trabajo para realizarle el cambio de tarjeta, y al pasar de las horas le ha llegado notificación de unos consumos que no reconoce: 05/02 - Saga Falabella San 2499 05/02 - Wong San miguel 2699 05/02 - Phantom - 4919.70 05/02 - Saga Falabella - 229.90		
Fecha	Comercio/Glosa	Monto
5/2/2026	FALABELLA SAN MIGUEL S	S/ 229.9
5/2/2026	FALABELLA SAN MIGUEL	S/ 2499.0
5/2/2026	E WONG SAN MIGUEL	S/ 2699.0
5/2/2026	PHANTOM	S/ 4919.7
		MONTO: S/ 10347.60
Documentos Adjuntos: NO		

Carta de respuesta del 20 de febrero de 2026

21

LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**Artículo 88°.- Reclamo de productos o servicios financieros y de seguros**

88.1 Las entidades del sistema financiero y de seguros, en todas sus oficinas en la República, deben resolver los reclamos en un plazo no mayor de quince días hábiles. Excepcionalmente, la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones podrá establecer un plazo ampliatorio cuando la naturaleza y complejidad de la operación, producto o servicio materia del reclamo o requerimiento lo justifique, situación que debe ponerse en conocimiento del consumidor antes de la culminación del plazo inicial, sin perjuicio del derecho del consumidor de recurrir directamente ante la Autoridad de Consumo.

(...)

M-OPS-04/01

Página 21 de 24

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1540-2026/PS2**

Hola PEDRO NAVARRO ESPINOZA,

Esperamos que te encuentres bien. Te escribimos en relación a tu reclamo N°.S000256080, en el cual nos indicas que no reconoces las siguientes operaciones registradas en tu tarjeta de crédito:

FECHA	DESCRIPCION	MONTO	COD. AUT
5/2/2026	FALABELLA SAN MIGUEL S	229.9	048948
5/2/2026	FALABELLA SAN MIGUEL	2499.0	057427
5/2/2026	E WONG SAN MIGUEL	2699.0	055139
5/2/2026	PHANTOM	4919.7	050410

Queremos informarte que hemos revisado que las operaciones cumplieron con el proceso de validación y los requisitos de seguridad establecidos, al haber sido realizadas con tu tarjeta de crédito física y el ingreso de la clave secreta. Por ello, tu reclamo ha sido declarado improcedente; es decir, no es posible realizar la devolución de estos consumos.

Asimismo, te recordamos que el contrato de Tarjeta de Crédito que has suscrito con Financiera oh! establece en la Cláusula Décimo Primera que corresponde a los clientes asumir la responsabilidad por el uso y custodia de su tarjeta, incluyendo la clave secreta.

No queremos que vuelvas a pasar por una situación similar, por lo que te ofrecemos estas recomendaciones para proteger tu cuenta y prevenir futuros inconvenientes:

- Recuerda que nuestra central de atención al cliente 016194800 es solo para que tú nos llames. Si recibes una llamada desde este número, no la contestes.
- Es importante recordar que Financiera Oh! No realiza visitas a domicilio para solicitar la devolución de la tarjeta de crédito.
- No divulgues información confidencial, como claves secretas o códigos de seguridad que lleguen por mensaje al celular.
- No pierdas de vista tu tarjeta cuando realices consumos en establecimientos.
- Mantén actualizadas tus aplicaciones (App Oh! y Agora) y activa las notificaciones de consumos para recibir alertas inmediatas de tus operaciones.
- Cambia regularmente tu clave de seguridad de acceso a tus aplicaciones, "clave digital" y no uses combinaciones fáciles de adivinar.
- En caso de robo o pérdida de tu tarjeta y/o celular, bloquea tu celular con el operador que hayas contratado, asimismo, comunícate inmediatamente con nosotros para realizar el bloqueo de tu tarjeta y/o celular llamando al 016194800 o escribiéndonos al +51971787310.

Finalmente, te invitamos a ingresar a nuestra página web: www.tarjetaoh.pe, donde encontrarás los planes de seguros que tenemos para la protección de tu tarjeta. Incluye entre otros, la cobertura ante robo en cajero, uso indebido, fraude por internet, de acuerdo con el plan que elijas. Solo debes seleccionar la opción "Productos / Seguros"

58. Tras la revisión de la Hoja de Reclamación N°S000256080, se verifica que el denunciante informó a la Financiera el fraude del que fue víctima, desconoció las operaciones denunciadas y solicitó su devolución.
59. Por otro lado, de la revisión de la carta de respuesta, se verifica que la Financiera desestimó el reclamo bajo el argumento de que las operaciones se realizaron cumpliendo el proceso de validación y requisitos de seguridad establecidos. Asimismo, brindó recomendaciones de seguridad.
60. Como se puede apreciar, existe coincidencia entre la materia reclamada y la respuesta brindada por la Financiera, pues la denunciada expresó su posición sobre los cuestionamientos realizados por las operaciones no reconocidas y, explicó los motivos por los cuales desestimó su pedido.
61. Ahora bien, para calificar como inadecuada la atención a su reclamo, el señor Navarro manifestó que la respuesta brindada por la denunciada no fue favorable. Al respecto, corresponde indicar que la normativa sectorial vigente sobre la atención de reclamos no obliga a las entidades financieras a atender de manera favorable todos los reclamos interpuestos por los consumidores, en tanto afirmar lo contrario significaría sancionar a los proveedores por el solo hecho de no brindar una respuesta favorable al consumidor. Es

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1540-2026/PS2**

claro que situaciones de esta naturaleza no pueden ser amparadas, dado que las obligaciones sobre la atención de reclamos no recaen en que este brinde respuestas favorables a todos los reclamos emitidos por los consumidores, toda vez que ello no se encuentra enmarcado, como se indicó, dentro de la normativa correspondiente.

62. Es preciso señalar que, la falta de adecuación de una respuesta se configura, por ejemplo, cuando la respuesta no es congruente con el contenido del reclamo, cuando es ambigua, cuando es parcial o cuando contiene información errónea. En el presente caso, ninguna de las situaciones antes expresadas se ha presentado, por lo que no se evidencia infracción alguna por parte de la Financiera.
63. Por lo antes expuesto, corresponde archivar el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra la Financiera, por presunta infracción del artículo 88.1° del Código, en tanto atendió de manera adecuada el reclamo N°S000256080 presentado por el denunciante.

RESUELVE

PRIMERO: Archivar el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra Infinance XP S.A., por presunta infracción a lo establecido en los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, por el presunto cargo indebido de cuatro (4) operaciones en la tarjeta de crédito N°4040-****-****-7016 del denunciante, toda vez que ha quedado acreditada su correcta autorización y se ha configurado la ruptura de nexo causal por la imprudencia del propio consumidor afectado al haber entregado su tarjeta de crédito a un tercero. Asimismo, corresponde disponer el archivo del procedimiento por los presuntos incumplimientos adicionales alegados por el denunciante, referidos a que: (a) no se verificó adecuadamente la identidad del titular ni la autenticidad de la firma; y, (b) recibió una llamada de un supuesto personal de la Financiera, quien le indicó que su tarjeta debía ser recogida debido a su próxima caducidad. Posteriormente, un supuesto courier se apersonó a su domicilio, procedió a cortar la tarjeta en dos partes y se la llevó dentro de un sobre:

Fecha	Detalle	Importe S/
05/02/2026	FALABELLA SAN MIGUEL S	229,90
05/02/2026	FALABELLA SAN MIGUEL	2 499,00
05/02/2026	E WONG SAN MIGUEL	2 699,00
05/02/2026	PHANTOM	4 919,70

SEGUNDO: Archivar el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra Infinance XP S.A. por presunta infracción a lo establecido en el artículo 88.1° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, en tanto ha quedado acreditado que atendió adecuadamente el reclamo N°S000256080 presentado por el denunciante.

TERCERO: Informar a las partes que la presente resolución tiene vigencia desde el día de su notificación y no agota la vía administrativa. En tal sentido, se informa que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32.1. de la Directiva N° 001-2021/COD-INDECOPI, Directiva Única que regula los Procedimientos de Protección al Consumidor previstos en el Código de Protección y Defensa del Consumidor, contra lo dispuesto por la presente jefatura procede el recurso impugnativo de apelación. Cabe señalar que dicho recurso deberá ser presentado ante el Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor N°2 en un plazo máximo de quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente de su notificación²², caso contrario la resolución quedará consentida.

²²

DIRECTIVA N° 001-2021/COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR
Artículo 32°.- Apelación

M-OPS-04/01

Página 23 de 24



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur**

EXPEDIENTE N° 1540-2026/PS2

CUARTO: Informar a las partes que, conforme se dispone en el artículo 34° de la Directiva N° 001-2021/COD-INDECOPI²³, las resoluciones de los Órganos Resolutivos de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor que ponen fin al procedimiento no requieren de una declaración de consentimiento expreso.



Firmado digitalmente por:
OSORIO LUCIANO Yosely Rosi FAUJ
20133840533 hard
Fecha: 07/07/2026 13:18:07-0500

YOSELY ROSI OSORIO LUCIANO
Jefa
Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos
de Protección al Consumidor N° 2

32.1. El plazo para interponer el recurso de apelación es de quince (15) días hábiles, no prorrogables, contado a partir del día siguiente de notificada la resolución a impugnar (...).

TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL APROBADO POR DECRETO SUPREMO N° 006-2026-JUS

Artículo 212°.- Acto firme

Una vez vencidos los plazos para interponer los recursos administrativos se perderá el derecho a articularlos quedando firme el acto.

23

DIRECTIVA N° 001-2021/COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Artículo 34.- Fin de Procedimiento

En el marco del procedimiento administrativo de protección al consumidor, las resoluciones de los órganos resolutivos que ponen fin al procedimiento no requieren de una declaración de consentimiento expreso. En el caso de las resoluciones que impongan una multa, una vez que la resolución quede consentida, el órgano correspondiente emite una Razón de Jefatura o Constancia de Secretaría Técnica, según corresponda, y de ser el caso emite la solicitud de ejecución coactiva a la cual adjunta copia de los actuados a la Sub Gerencia de Ejecución Coactiva.

M-OPS-04/01

Página 24 de 24